



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

24 בדצמבר 2025

1918

ד' בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 14) (הוראות לעניין סייבר והערפת
מכס – ארץ המקור), התשפ"ו-2025 452

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 14) (הוראות לעניין סייבר והעדפת מכס – ארץ המקור), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 2

1. בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016' (להלן – החוק העיקרי),

בסעיף 2 –

(1) אחרי ההגדרה "דרישות תקינה אמריקאית" יבוא:

"דרישות תקינה קנדית" – תקן או תקנה פדרליים של קנדה, כתוקפם מזמן לזמן;

(2) אחרי ההגדרה "המנהל" יבוא:

"מנהל המכס" – המנהל כהגדרתו בפקודת המכס²;

ד ב ר י ה ס ב ר

העדפה בשיעור המכס (להלן – הוראת השעה). במסגרת חובת הדיווח העבירו יבואנים ישירים את פרטי הרכבים שייבאו לישראל שלגביהם ניתנה העדפת המכס. הוראת השעה פקעה ביום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025).

במקביל, צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז-2017' (להלן – צו תעריף המכס) קבע, בהוראת שעה (פרט מכס 815) שפקעה ביום ז' באלול התשפ"ה (31 באוגוסט 2025) (להלן – הוראת השעה בצו תעריף המכס), אפשרות ליבואנים שאינם יבואנים ישירים לקבל גם הם פטור ממכס ביבוא רכבים מאותם הדגמים שייבאו יבואנים ישירים ונמצאו זכאים לפטור מהמכס, והכול בהתאם לתנאים שנקבעו בהוראת השעה בצו תעריף המכס.

הוראת השעה סייעה לשיפור תנאי התחרות בין יבואני הרכב השונים, ולכן מוצע כעת לתקן את החוק ולהוסיף את ההסדר שהיה קבוע בהוראת השעה כהסדר קבוע, בשינויים כפי שיפורט בהמשך.

עוד יצוין כי מאז נכנס החוק לתוקף, העיסוק בסוגיית הסייבר ברכבים בקרב הגורמים העוסקים בתחום תופס מקום נרחב יותר, הן לנוכח המגמה ההולכת וגדלה של שימוש במחשבים וציוד דיגיטלי ברכבים והן בשל התגברות קצב אירועי מתקפות הסייבר. כדי לתת מענה להתפתחויות אלה, מוצע להסמיך את שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – השר) לקבוע תנאים לקבלת רישיון לפי חוק זה בעניין הגנת סייבר וכן להסמיך את השר ואת המנהל, כהגדרתו בחוק, לקבוע דרישות מבדלי רישיונות כאמור בעניין הגנת סייבר, והכול כפי שיפורט בהמשך בדברי ההסבר לסעיפים 2 עד 4 להצעת החוק.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף ההגדרות לצורך התאמתו למונחים שנעשה בהם שימוש בהצעת החוק ולהוסיף הגדרות של "דרישות תקינה קנדית", "מנהל המכס" ו"מערכת הסייבר הלאומי", אשר אינן מוגדרות בו כיום.

כללי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016' (להלן – החוק), יצר שינויים משמעותיים במבנה הרגולטורי של ענף יבוא הרכב, שמטרתם הייתה, בין השאר, לקדם את התחרות בענף, כפי שנקבע בסעיף 1 לחוק, המפרט את מטרות החוק. במסגרת שינויים אלה, נקבעו סוגים שונים של יבואני רכב: יבואן ישיר – יבואן רכב שברשותו הסכם עם יצרן רכב במדינת חוץ ליבוא ושייוך רכב מתוצרתו בישראל; יבואן עקיף – יבואן רכב שברשותו הסכם עם סוכן מורשה של יצרן רכב במדינת חוץ; יבואן זעיר – יבואן רכב שברשותו הסכם עם אדם במדינת חוץ, אשר מוגבל במספר הרכבים שהוא רשאי לייבא בשנה (20 רכבים בשנה, לפי סעיף 44(ב) לחוק); להוראה זו נקבעה, בהוראת שעה, הקלה המאפשרת ייבוא של עד 60 רכבים בשנה, ראו סעיף 254 לחוק.

במהלך השנים מאז נכנס החוק לתוקף התגלו חסמים תחרותיים שונים שהוראות החוק לא הסדירו. אחד מחסמים אלה הוא העדר היכולת של יבואני רכב שאינם יבואנים ישירים לזכות בפטור ממכס בשיעור של 7% משווי הרכב (המוקנה על פי הסכמי סחר בין-לאומיים שמדינת ישראל צד להם) לרכבים שמקורם בארצות שעימן יש לישראל הסכמי סחר ובכפוף להוראות צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשע"ז-2017' (להלן – העדפת המכס).

לצורך קבלת העדפת המכס נדרש כיום יבואן רכב להציג לפני המכס מסמך העדפה, כהגדרתו בפקודת המכס. אישורים אלה מצויים בידי יצרני הרכב וניתנים על ידם ליבואני הרכב הישירים בלבד (שעימם הם קשורים בהסכם). האישורים לא מסופקים ליבואנים אחרים, כך שלא מתאפשר ליבואנים עקיפים, זעירים או מייבאי רכב ביבוא אישי (לפי סעיף 33 לחוק) ליהנות מהעדפת המכס.

בשל כך ביום ב' בתמוז התשפ"ג (21 ביוני 2023) נכנס לתוקפו חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס' 23 והוראות שעה), התשפ"ג-2023, שתיקן את החוק וקבע, בהוראת שעה, חובת דיווח של יבואן ישיר למנהל המכס לעניין

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשפ"ה, עמ' 796.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

(3) אחרי ההגדרה "מעבדה מוסמכת לרכב" יבוא:

"מערך הסייבר הלאומי" – כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998³."

תיקון סעיף 3

2. אחרי סעיף 3(ב) לחוק העיקרי יבוא:

"(9) אמצעים שיש לנקוט לשם הגנה מפני איומי סייבר, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי; לא נמסרה עמדת מערך הסייבר הלאומי כאמור בתוך 30 ימים מיום פניית המנהל אליו בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות לפי פסקה זו."

הוספת סעיף 7א

3. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

7א. השר, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, רשאי לקבוע תנאים נוספים לקבלת רישיון לפי חוק זה בעניין הגנת סייבר, ובכלל זה – דרישת קיומם של מנגנונים ואמצעים שיבטיחו הגנה כאמור, חובת מינוי בעלי תפקיד שיהיו ממונים על עניין זה וקביעת תנאי כשירות ודרישות הכשרה בעבורם; לא נמסרה עמדת מערך הסייבר הלאומי כאמור בתוך 30 ימים מיום פניית השר אליו בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות לפי סעיף זה."

הוספת סעיף 14א

4. אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

14א. בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעל רישיון למתן שירות רכב ידאג לקיומם של מנגנונים נאותים ואמצעים מתאימים להגנת סייבר הנדרשים בעת מתן שירות רכב, בהתאם לסוג הרישיון שברשותו, והכול כפי שקבע השר, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי; לא נמסרה עמדת מערך הסייבר הלאומי בתוך 30 ימים מיום פניית השר אליו בעניין, יראו, בתום אותה תקופה, כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות כאמור."

ד ב ר י ה ס ב ר

הכשרה בעבורם. מוצע לקבוע שאם לא התקבל מענה ממערך הסייבר הלאומי בתוך 30 ימים ממועד פניית השר בנושא, בתום אותה תקופה, יראו כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות כאמור.

התנאים הנוספים שיקבע השר, לפי סעיף מוצע זה, יהיו תנאי לקבלת הרישיון, נוסף על התנאים הפרטניים לכל רישיון הקבועים בחוק, ומבקש הרישיון יידרש להוכיח את התקיימותם בו כתנאי לקבלת רישיון לפי חוק זה, וזאת כדי להבטיח שמבקש הרישיון מחזיק באמצעים כגון מערכות מחשב ותקשורת המקיימות דרישות הגנת סייבר, ובכוח אדם מקצועי בתחום הסייבר.

סעיף 4 לנכוח השימוש הגדל במחשבים וציוד דיגיטלי ברכבים, כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר קיימת חשיבות רבה להגנת סייבר ולקיום אמצעים למניעת מתקפות סייבר. לפיכך מוצע לקבוע חובה על בעל רישיון למתן רכב לדאוג לקיומם של מנגנונים נאותים ואמצעים

סעיף 2 סעיף 3(ב) לחוק עניינו סמכות המנהל לקבוע ברישיון למתן שירות רכב, כהגדרתו בחוק, תנאים והגבלות שיחולו על בעל הרישיון. כחלק מהרחבת הכלים להתמודדות עם איומי הסייבר בענף הרכב, כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להסמיך את המנהל, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, לקבוע ברישיון של בעל רישיון כאמור תנאים והגבלות לעניין אמצעים שעליו לנקוט לשם הגנה מפני איומי סייבר. מוצע לקבוע, שאם לא התקבל מענה ממערך הסייבר הלאומי בתוך 30 ימים ממועד פניית המנהל בנושא, בתום אותה תקופה יראו כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות כאמור.

סעיף 3 מוצע להוסיף את סעיף 7א לחוק ולהסמיך את השר, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, לקבוע תנאים נוספים לקבלת רישיון לפי החוק בעניין הגנת סייבר, ובכלל זה – דרישת קיומם של מנגנונים ואמצעים שיבטיחו הגנה כאמור, חובת מינוי בעלי תפקיד שיהיו ממונים על עניין זה וקביעת תנאי כשירות ודרישות

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

”חובת דיווח של יבואן ישיר לעניין העדפה בשיעור המכס”
 56א. (א) לשם מתן העדפה בשיעור המכס לפי פקודת תעריף המכס והפטורים, 1937⁴, לעניין יבוא רכב, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי סחר בין-לאומיים שישראל צד להם (להלן – העדפה בשיעור המכס), יעביר יבואן ישיר למנהל המכס, אחת לשישה חודשים, בטופס מקוון כאמור בסעיף קטן (ב), את הפרטים שלהלן לעניין כלי רכב שהוא יבא בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח וניתנה לגביהם העדפה בשיעור המכס:

(1) תוצר;

(2) מדינת הייצור של הרכב;

(3) התקינה הזרה שהרכב עומד בדרישותיה, ולעניין התקינה הזרה כאמור – גם פרטים אלה, לפי העניין:

(א) ביבוא רכב שעומד בדרישות תקינה אמריקאית או קנדית –

(1) כינוי מסחרי כפי שמופיע בהצהרת יצרן הרכב;

(2) 8 הספרות הראשונות, הספרה ה-10 וה-11 של מספר השלדה של הרכב;

(ב) ביבוא רכב שעומד בדרישות תקינה אירופית –

(1) כינוי מסחרי כפי שמופיע במסמך ההתאמה לדרישות התקינה האירופית (Certificate of Conformity) של כלי הרכב;
 (2) אחד מפרטי הזיהוי של כלי הרכב שלהלן:

ד ב ר י ה ס ב ר

שקבוע במסמכי התקינה של הרכב); מדינת ייצור הרכב; באילו דרישות תקינה זרה המאושרת בישראל הרכב עומד ופרטי זיהוי נוספים בהתאם לסוג התקינה הזרה, הכוללים, בין השאר, כינוי מסחרי כפי שמופיע בהצהרת יצרן הרכב לפי מסמך דרישות החובה הישראליות (IMR) או במסמך ההתאמה לדרישות התקינה האירופית (Certificate of Conformity). פרטי הזיהוי הנוספים כאמור נקבעו בהתאם לסוג התקינה הזרה בשל המאפיינים השונים של הרכבים המיובאים, העומדים בסוגי התקינה השונים המאושרים כיום בישראל: תקינה אירופית, אמריקאית וקנדית (ביחס לחלק מסוגי הרכבים). כמו כן מוצע, במקרה שהשר יאשר יבוא רכבים בתקינה זרה אחרת מסוגי התקינה המאושרים כיום, בהתאם לתקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ”א-1961, לאפשר לשר האוצר, לקבוע את פרטי הזיהוי שיבואנים ישירים שייבאו רכבים כאמור יחויבו למסור.

מתאימים להגנת סייבר כדי לשמור על ענייני לקוחותיו ובטיחותם. לצורך הבטחת האמור, מוצע להסמיך את השר בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, לקבוע, בתקנות, הוראות בעניינים אלה. השר רשאי לקבוע דרישות שונות לפי סוג הרישיון. מוצע לקבוע שאם לא התקבל מענה ממערך הסייבר הלאומי בתוך 30 ימים ממועד פניית השר בנושא, בתום אותה תקופה יראו כאילו קוימה עימו חובת ההתייעצות כאמור.

יובהר כי בעל רישיון למתן שירות רכב יידרש לקיים, באופן קבע, את הדרישות השונות שקבע השר בתקנות, כל עוד ברשותו רישיון למתן שירות רכב.

סעיף 5 מוצע להוסיף את סעיף 56א לחוק ולעגן בו, בסעיף קטן (א), חובה של יבואן ישיר שייבא רכבים תוך קבלה של העדפת מכס למסור למנהל המכס, אחת לשישה חודשים, פרטים על אודות הרכבים שייבא כאמור. הפרטים הם: תוצר (make/manufacture) כפי

⁴ ע”ר 714, תוס’ 1, עמ’ (ע) 183, (א) 215.

(א) נתוני אבטיפוס (Type) ודגם (Variant), כפי שמופיעים במסמך ההתאמה לדרישות התקינה האירופית של כלי הרכב, ואם ההעדפה בשיעור המכס ניתנה על פי תבנית (Version), כפי שמופיע במסמך ההתאמה לדרישות התקינה האירופית של כלי הרכב – גם תתי-הטיפוס כאמור;

(ב) ביבוא רכב שמספר השלדה של הרכב נקבע לפי התקינה האמריקאית – 8 הספרות הראשונות, הספרה ה-10 וה-11 של מספר השלדה של הרכב;

(ג) ביבוא רכב שעומד בדרישות תקינה זוהי אחרת, שאושרה על ידי השר בתקנות לפי פקודת התעבורה – פרטים נוספים כפי שיקבע השר, בהסכמת שר האוצר.

(ב) מנהל רשות המסים יפרסם באתר האינטרנט של רשות המסים טופס מקוון הכולל את הפרטים כאמור בסעיף קטן (א) שעל יבואן ישיר להעביר כאמור באותו סעיף קטן.

(ג) לשם אכיפת הוראות סעיף קטן (א), מנהל המכס ימסור למנהל מידע בדבר יבואנים ישירים שלא מסרו פרטים לפי הוראות אותו סעיף קטן או שמסרו פרטים חלקיים; המידע יימסר בסמוך לאחר המועד שבו על יבואן ישיר למסור פרטים לפי אותו סעיף קטן.

תיקון סעיף 198

6. בסעיף 198 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (18) יבוא:

“(18א) יבואן ישיר שלא דיווח למנהל המכס, במועד או באופן שנקבע לכך, פרט מהפרטים כאמור בסעיף 56א(א), בניגוד להוראות אותו סעיף;

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 6 בהתאם לאמור לעיל וכדי לייעל את האכיפה של חובת מסירת המידע למנהל המכס שמוצעת בסעיף 5(א) להצעת חוק זו, מוצע לקבוע הוראות של עיצומים כספיים בגובה הסכום הבסיסי, כהגדרתו בחוק, הן בנוגע לאי-מסירת מידע על ידי יבואן ישיר כמפורט בסעיף 5 להצעת חוק זו (הוספת סעיף 198(א18) לחוק) והן בנוגע לאי-מסירת מידע כמפורט בסעיף 5 להצעת החוק לגבי כלי רכב שיובאו בתקופה הקבועה בהוראת המעבר בסעיף 8 להצעת החוק על ידי יבואן ישיר בתקופה של חודש מיום תחילתו של חוק זה, כאמור בהוראת המעבר (הוספת סעיף 198(ב18) לחוק).

מוצע לקבוע כי העברת המידע על ידי היבואנים הישירים תיעשה בטופס מקוון שקישור אליו יפורסם באתר רשות המסים. מובהר כי אין בחובת הדיווח כאמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח אחרת החלה על יבואן ישיר לפי דין, ובכלל זה חובת דיווח החלות מכוח הוראות החוק.

כדי לאכוף את חובת מסירת המידע שנקבעה בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) כי מנהל המכס יעביר למנהל לפי החוק מידע על אודות יבואן ישיר שלא קיים את חובת מסירת המידע באופן מלא, לצורך הפעלת סמכויות האכיפה הנתונות למנהל לפי החוק, כנגד מפר, ובכלל זה הסמכות להטיל עיצום כספי כפי שיפורט בדברי ההסבר לסעיף 6 להצעת החוק.

(18ב) יבואן ישיר שמתקיים לגביו האמור בסעיף 8 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 14) (הוראות לעניין סייבר והעדפת מכס – ארץ המקור), התשפ"ו-2025, שלא דיווח למנהל המכס באופן שנקבע לכך, חודש מיום תחילתו של החוק האמור, פרט מהפרטים כאמור בסעיף 56א(א), בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 14) (הוראות לעניין סייבר והעדפת מכס – ארץ המקור), התשפ"ו-2025⁵.

הוספת סעיף 203 א. 7. אחרי סעיף 203 לחוק העיקרי יבוא:

”עיצום כספי בשל הפרת תקנות
203א. הפר בעל רישיון למתן שירות רכב הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי סעיף 14א, שהשר קבע, בהסכמת שר המשפטים, כי ניתן להטיל עיצום כספי בשל הפרתה, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום שקבע השר בהסכמת שר המשפטים, ובלבד שלא יעלה על הסכום הבסיסי”

על אף האמור בסעיף 56א(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, מי שהיה יבואן ישיר ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) ידווח, לראשונה, עד חודש מיום התחילה, למנהל המכס, פרטים כאמור באותו סעיף לעניין כלי רכב שהוא ייבא בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח וניתנה לגביהם העדפה בשיעור המכס, כמשמעותה בסעיף האמור, באופן הקבוע באותו סעיף.

8. הוראת מעבר לעניין חובת דיווח של יבואן ישיר

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 8 מוצע לקבוע הוראת מעבר לפיה על יבואן ישיר לדווח, לראשונה לפי חוק זה, למנהל המכס, עד חודש מיום תחילתו של החוק המוצע, פרטים כאמור ובהתאם להוראות סעיף 5(א) להצעת חוק זו לעניין כל הרכבים שייבא לישראל תוך קבלה של העדפת מכס בששת החודשים שקדמו למועד אותו דיווח, וזאת במטרה לאפשר לשר האוצר לבחון מתן פטור ממכס באמצעות תיקון צו תעריף המכס לאחר יום תחילתו של החוק המוצע על בסיס הנתונים.

סעיף 7 כדי לייעל את האכיפה של חובות בעל רישיון למתן שירות רכב לקיים מנגנונים נאותים ואמצעים מתאימים להגנת סייבר בעת מתן שירות רכב, שיקבעו בתקנות לפי סעיף 14א המוצע, מוצע להשתמש במנגנון של עיצום כספי, בסכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כהגדרתו בחוק, על הפרות של החובות, כפי שיקבע השר מכוח סמכותו המוצעת בסעיף האמור. יובהר שהחובות שיחולו על בעל רישיון כאמור מכוח סעיף 14א ייקבעו בתקנות בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, והקביעה לעניין העיצומים הכספיים תיקבע בתקנות בהסכמת שר המשפטים.

⁵ הצ"ח הממשלה התשפ"ו, עמ' 452.

